

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/5954

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה) (תיקון – הארכת הוראת השעה), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה), התשע"ה–2015¹, בסעיף 1, במקום "שמונה שנים" יבוא "13 שנים".
2. תחילתו של חוק זה ביום כ' בתמוז התשפ"ה (16 ביולי 2025). תחילה

דברי הסבר

התיקון המוצע נועד להאריך בחמש שנים נוספות את עקרון העדפת תוצרת הארץ ברכישות טקסטיל במכרזי כוחות הביטחון. העדפה כאמור מבוססת על התפיסה שביסוד החקיקה האמריקאית, המעודדת את התעשייה המקומית האמריקאית להשתתף ברכישות של הממשל הפדראלי בארצות הברית, באמצעות ה-Buy American Act וחוקים נוספים (בזכות חקיקה זאת נשמרת למשל תעשיית הטקסטיל האמריקאית בצפון קרוליינה ובדרום קרוליינה, מדינות שבהן הטקסטיל הוא אחד מעמודי התווך התעשייתיים והתעסוקתיים).

העדפה של תוצרת מקומית בתחום רכש ממשלתי היא כלי כלכלי רב עוצמה, שיש בו כדי לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו, ולייצר מקומות תעסוקה בעלות נמוכה ביותר. זהו כלי מקובל ביותר בכל מקום שבו אין סתירה בינו ובין הסכמי הסחר הבין-לאומיים. כוחות הביטחון, כידוע, מוחרגים מהסכמי סחר אלה.

עד כניסתו לתוקף של חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה), התשע"ה–2015 (להלן – הוראת השעה), למרבה האבסורד, התעשייה הישראלית הופלתה לרעה אפילו לעומת ארצות הברית (ולא רק לעומת מדינות עולם שלישי, שם עלות העבודה זולה במיוחד) בכל הנוגע לטובין מסוג טקסטיל, כפי שפורטו בתקנה 3א שהותקנה מכוח הוראת השעה.

בתחום הטקסטיל בישראל מפעלים רבים נמצאים על סף קריסה ואלפי עובדי טקסטיל עומדים בפני סכנת פיטורין, בין היתר בשל בחירת משרדים ממשלתיים לרכוש טקסטיל בייבוא מסין ומארצות אחרות

¹ ס"ח התשע"ה, עמ' 197.

במקום לייצר בארץ. יש להדגיש כי בתחום זה אין כל מוביליות תעסוקתית, ומי שמפוטר, מעבר לטרגדיה האישית הכרוכה בכך וכריתת מטה לחמה של משפחה, הופך גם לנטל כלכלי על כתפי המדינה במקום לכלכל את משפחתו בכבוד. מדיניות זאת אינה הגיונית, מוסרית או כלכלית.

בעבר, היצרנים הישראליים מצאו עצמם במבוי סתום: בלי אפשרות להתחרות בארצם שלהם עם תוצרת סין ומדינות נוספות, שם שכר העבודה הוא שכר נמוך מאד, ואף בלי אפשרות להתחרות עם תוצרת אמריקאית, שם שכר העבודה גבוה מהשכר בישראל. במדיניות זו גזרה ממשלת ישראל את דינם של המפעלים הישראליים להיסגר.

בסוף שנת 2010 הועבר תיקון לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992, המקנה לממשלה סמכות להתקין תקנות להעדפת תוצרת הארץ גם בתחום הטקסטיל ברכישות כוחות הביטחון. תיקון זה נקבע כהוראת שעה לשנתיים. התיקון יצר באחת כ-1000 מקומות עבודה, בעיקר במתפרות ובמפעלים בערי פיתוח, בקרב מיעוטים ובכפרים דרוזיים. לדוגמא, מפעל סלטקס בקריית שמונה, מפעל מק"ט ספורט בבית ג'אן ומפעל אקספורט ארז בשדרות. מפעלים אלו מספקים מעטפת כלכלית יציבה עבור עובדות מהעדה הדרוזית, אשר בעליהן ובני משפחתם משרתים במקביל בכוחות הביטחון, בייחוד בעת הזו בצל המלחמה המתמשכת.

בחודש יולי 2015 נחקקה הוראת השעה לחמש שנים ובה נקבעה סמכות להתקין תקנות להעדפת תוצרת הארץ בתחום הטקסטיל ברכישות כוחות הביטחון בחוק חובת המכרזים. לאחר מכן בשנת 2020 הוארכה הוראת השעה בשלוש שנים נוספות, עם אופציה להארכה בעוד שנתיים על ידי צו של שר האוצר. מוצע בזאת להאריך את הוראת השעה לתקופה של חמש שנים נוספות. הארכת הוראת השעה תעניק לתעשייה הישראלית מקצת מההגנה שמעניק החוק האמריקאי לתעשייה שם ותאפשר ליצרנים הישראליים להתמודד, בתנאים סבירים, במכרזים לאספקת מוצרי טקסטיל של משרד הביטחון והמשרד לביטחון הפנים.

בימים אלו בצל המלחמה ובעומק המשבר הכלכלי הנגזר ממנה חשוב לייצר עוגנים שישמרו על הייצור המקומי, במיוחד כאשר תוצרתו נרכשת על ידי ממשלת ישראל ומשרדיה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עפ"י עבד וקבוצת חברי הכנסת (5866/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/5866/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)